RESUMÉ — Zákon o krajích

129/2000 Sb.

Zdrojové znění: 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Upravuje krajskou samosprávu, její orgány, působnost, majetek a dozor.

Zásady a nosné koncepty: Samosprávná autonomie, demokratická legitimita, odpovědné hospodaření a zákonnost přenesené správy.

Systematika: Postavení kraje, občané, orgány a jejich pravomoci, hospodaření, kontrola a dozor.

Subjekty a objekty: Kraj, zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a občané.

Postavení v právním systému: Zákon: obecně závazný předpis zákonné síly, podřízený ústavnímu pořádku. Zvláštní aplikační vztahy jsou rozlišeny níže.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Navazuje na Ústavu č. 1/1993 Sb. a zvláštní resortní kompetence. Kraj není obecně nadřízeným orgánem obecní samosprávy; jeho správní nadřízenost se odvíjí od konkrétní agendy.

2. Zredukovaný text — vybraná pravidla

Následuje doslovný výběr úplných vět z označených ustanovení dodaného znění. Vypuštěné podrobnosti a výjimky se při řešení konkrétního případu čtou v původním předpisu. Orientační tematické nadpisy nejsou samostatnými normami.

§ 1 — Právní subjektivita

(1) Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.

§ 2 — Působnost

(1) Kraj spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").

§ 4 — Vymezení samostatné a přenesené působnosti

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost krajů a nestanoví, že jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti krajů.

§ 5 — Znak a vlajka

(1) Kraj může mít znak a vlajku.

§ 6 — Obecně závazné vyhlášky

Obecně závaznou vyhláškou kraje vydanou zastupitelstvem v mezích jeho samostatné působnosti lze ukládat povinnosti fyzickým a právnickým osobám, jen stanoví-li tak zákon.

§ 7 — Nařízení

Na základě a v mezích zákona rada vydává právní předpisy v přenesené působnosti, je-li k tomu kraj zákonem zmocněn; tyto právní předpisy se nazývají nařízení kraje.

§ 8 — Právní předpis kraje

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními správními úřady.

§ 15a — Povinnost vydávat potvrzení

(1) Kraj je povinen vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických a fyzických osob, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

§ 17 — Pravidla hospodaření

(1) Majetek kraje musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti.

§ 18 — Zveřejnění záměru, ceny

(1) Záměr kraje prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr kraje smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví kraje kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce2 krajského úřadu (dále jen „úřední deska“),aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.

§ 18a — Převody vlastnictví na stát

(1) Kraj informuje organizační složky státu, státní organizace, na které se použije zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „státní organizace“), a Ředitelství silnic a dálnic s. p. prostřednictvím internetových stránek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o úmyslu zcizit hmotnou nemovitou věc uvedenou v § 18b odst. 1 nebo § 18c odst. 1.

§ 18b — Bezúplatné převody na stát

(2) V případě, že je pozemní komunikací zastavěna část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, převede se pouze tato část určená geometrickým plánem s tím, že náklady na vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku hradí Ředitelství silnic a dálnic s. p.

§ 18c — Úplatné převody na stát

(2) Kraj určí kupní cenu pro převody podle odstavce 1 na základě znaleckého posudku.

§ 19 — Odložené zveřejnění usnesení

Informace týkající se nabytí věci krajem v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo o jejím nabytí jiným obdobným způsobem a informace týkající se vzniku užívacího nebo jiného práva kraje ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku či jiným obdobným způsobem se až do ukončení dražby, veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku nebo jiného obdobného postupu nezpřístupňují podle tohoto zákona ani neposkytují podle jiného právního předpisu 22, pokud by jejich zpřístupnění mohlo kraj při nabývání této věci anebo při vzniku užívacího nebo jiného práva znevýhodnit proti jiným zájemcům.

§ 20 — Přezkoumání hospodaření

(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.

§ 29 — Výkon přenesené působnosti

(1) Orgány kraje vykonávají na svém území přenesenou působnost ve věcech, které stanoví zákon.

§ 30 — Vázanost právními předpisy a interními akty

Při výkonu přenesené působnosti se orgány kraje řídí a) při vydávání nařízení kraje zákony a jinými právními předpisy, b) v ostatních případech též 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou ukládat orgánům kraje povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí; 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

§ 31 — Počet členů

(1) Zastupitelstvo se skládá z členů zastupitelstva.

§ 32 — Výkon veřejné funkce

(1) Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí.13 Člen zastupitelstva nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního poměru nebo jiného obdobného právního vztahu.

§ 33 — Vznik mandátu

(1) Mandát člena zastupitelstva kraje vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.

§ 34 — Práva a povinnosti člena zastupitelstva

(1) Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo a) předkládat zastupitelstvu a radě, jakož i výborům a komisím návrhy na projednání, b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo zřídil; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů, c) požadovat od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta do 30 dnů.

§ 35 — Působnost

(1) Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti.

§ 37 — Vyhrazení dalších věcí

Zastupitelstvo má právo vyhradit si další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle § 59 odst. 1.

§ 39 — Ustavující zasedání

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva svolává dosavadní hejtman po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

§ 40 — Svolání zasedání, kvorum

(1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

§ 44 — Jednací řád

Zastupitelstvo vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů.

§ 45 — Působnost dosavadního zastupitelství

(1) Klesne-li počet členů zastupitelstva o více než polovinu oproti počtu stanovenému v § 31 odst. 1 a nejsou-li náhradníci, do doby, než bude zvoleno zastupitelstvo nové, zabezpečuje jeho úkoly stávající zastupitelstvo.

§ 46 — Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva

(1) Funkci člena zastupitelstva vykonávají a) členové zastupitelstva zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, (dále jen „uvolněný člen zastupitelstva“), b) ostatní členové zastupitelstva (dále jen „neuvolněný člen zastupitelstva“).

§ 47 — Měsíční odměna

(1) Uvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje kraj za výkon funkce odměnu ve výši podle § 48 odst. 1.

§ 48 — Prováděcí právní předpis

(1) Odměna uvolněného člena zastupitelstva se určí jako součin základny pro výpočet odměny a koeficientu stanoveného v příloze k tomuto zákonu podle zastávané funkce a velikostní kategorie kraje.

§ 49 — Odměna při souběhu výkonu více funkcí

(1) V případě souběhu výkonu více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva odměna za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší odměna.

§ 50 — Některé zvlášní druhy odměn

(1) Náměstkovi hejtmana, který po dobu delší než 4 týdny nepřetržitě zastupoval podle § 64 věty třetí hejtmana v plném rozsahu jeho funkce z důvodu jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonával funkci, náleží od prvního dne zastupování odměna ve výši, která by v daném období náležela hejtmanovi, je-li tato odměna vyšší.

§ 51 — Mimořádné odměny

(1) Členovi zastupitelstva může kraj poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů kraje.

§ 57 — Postavení, počet členů

(1) Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti.

§ 58 — Schůze rady

(1) Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby.

§ 59 — Působnost

(1) Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

§ 60 — Výkon funkce rady

(1) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady tak, že rada není usnášeníschopná (§ 58 odst. 2) a na nejbližším zasedání zastupitelstva nebude počet členů rady doplněn tak, aby usnášeníschopná byla, vykonává její působnost, až do zvolení potřebného počtu členů rady, zastupitelstvo.

§ 60a — Činnost do zvolení nové rady

(1) Rada vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady.

§ 61 — Postavení

(1) Hejtman zastupuje kraj navenek.

§ 64a — Postup v případech odvolání nebo vzdání se funkce hejtmana

Je-li hejtman ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový hejtman, vykonává jeho pravomoci podle tohoto zákona náměstek hejtmana, kterého určilo zastupitelstvo k zastupování hejtmana (§ 64).

§ 66 — Úkoly

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí.

§ 67 — Rozsah přenesené působnosti

(1) Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.

§ 68 — Složení

(1) Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu (dále jen "zaměstnanec").

§ 69 — Ředitel

(1) Ředitel je zaměstnancem kraje.

§ 69a — Dozor nad výkonem přenesené působnosti

Krajský úřad v přenesené působnosti provádí dozor nad výkonem přenesené působnosti svěřené orgánům obcí podle zvláštního právního předpisu 22e.

§ 70 — Označování písemností

(1) Všechny písemnosti vyhotovené orgány kraje týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují názvem kraje s uvedením názvu příslušného orgánu, který písemnost vyhotovil.

§ 78 — Působnost

(1) Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.

§ 82 — Rozpor opatření orgánu kraje v samostatné působnosti se zákonem

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku kraje, vyzve ministerstvo kraj ke zjednání nápravy.

§ 83 — Rozpor nařízení kraje se zákonem

(1) Odporuje-li nařízení kraje zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad kraj ke zjednání nápravy.

§ 84 — Rozpor opatření orgánu kraje v přenesené působnosti se zákonem

(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v přenesené působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření věcně příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad kraj ke zjednání nápravy.

§ 85 — Úřední deska, Věstník, zasílání opatření

(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje v samostatné působnosti.

§ 86 — Příslušnost, předmět kontroly, pověření zaměstnanci

(1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují výkon samostatné působnosti svěřené orgánům krajů ministerstvo a výkon přenesené působnosti svěřené orgánům krajů věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady.

§ 87 — Kontrola výkonu samostatné působnosti

(1) Kraj je povinen zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou výkonu samostatné působnosti.

§ 88 — Kontrola výkonu přenesené působnosti

(1) Při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům krajů jedná za tyto orgány v případě krajského úřadu ředitel nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů kraje hejtman nebo jím pověřená osoba.

§ 92 — Řízení

(1) Při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu.

Podklad: 129-2000-Sb o krajich.pdf • 32 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 2031 slov resumé včetně úvodu z 14745 slov vyčištěného podkladu (13,77 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.